

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 40/2539
นาง รাত্রี พิสุจเสียง
นาง พยงรัตน์ คงแก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1653, มาตรา 1658, มาตรา 1665, มาตรา 1705

จำเลยไม่ใช้พยานในการทำพินัยกรรมการที่จำเลยลงชื่อเป็นพยานรับรองลายพิมพ์นิ้วมือผู้ทำพินัยกรรมถือไม่ได้ว่าได้ลงชื่อเป็นพยานรับรองพินัยกรรมไม่มีผลให้ข้อกำหนดพินัยกรรมยกที่ดินแก่จำเลยเป็นโมฆะ

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ให้ พินัยกรรม ฉบับ วันที่ 21 สิงหาคม 2534ซึ่ง มี ข้อกำหนด ให้ยก ที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 84 ตำบล บางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 25 ไร่ 80 ตารางวา ให้ แก่ จำเลย นั้น ตกเป็น โมฆะ ห้าม จำเลย ยุ่ง เกี่ยวกับ ทรัพย์สินมรดกทั้งหมด ของ เจ้ามรดก ต่อไป ให้การ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดินแปลง ดังกล่าว ที่ จำเลย ดำเนินการ จดทะเบียน ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดินเมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2535 ตกเป็น โมฆะ ให้ จำเลย ไป ดำเนินการจดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว กลับมา เป็น ชื่อ ของนาง มา พิสุจเสียงหรือพิสุตรเสียง เจ้ามรดก หาก จำเลย ไม่ไป ดำเนินการ ให้ ถือเอา คำ พิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย และ ให้ จำเลย ส่งมอบหนังสือรับรอง การทำประโยชน์ ของ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว คืน โจทก์

จำเลย ให้การ ขอให้ ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้น เห็นว่า คดี พอ วินิจฉัย ได้ โดยไม่ต้อง ชี้สองสถาน และ สืบพยาน จึง มี คำสั่ง งดชี้สองสถาน และ งดสืบพยานโจทก์ จำเลย แล้ว พิพากษา ให้ ข้อกำหนด พิณยกรรม ของ นาง มา พิสุจเสียง เจ้ามรดก ฉบับ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2534 ข้อ 1(1) ที่ ยก ที่ดินน.ส. 3 เลขที่ 84 ตำบล บางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 25 ไร่ 80 ตารางวา ให้ แก่ จำเลย ตกเป็นโมฆะ ห้าม จำเลย ยุ่ง เกี่ยวกับ ทรัพย์สินมรดก ทั้งหมด ของ เจ้ามรดก ต่อไป ให้การ จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ที่ จำเลยดำเนินการ จดทะเบียน ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน เมื่อ วันที่ 22 กันยายน 2535ตกเป็น โมฆะ ให้ จำเลย ไป ดำเนินการ จดทะเบียน โอน ที่ดิน แปลง ดังกล่าวกลับมา เป็น ของ นาง มา พิสุจเสียง เจ้ามรดก หาก จำเลย ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย กับ ให้ จำเลย ส่งมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ของ ที่ดิน แปลง ดังกล่าว ให้ แก่ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนพิจารณา สืบพยานโจทก์ จำเลย แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ เป็น ยุติ ตาม คำฟ้องและ คำให้การ ว่า เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2534 นาง มา พิสุจเสียง เจ้ามรดก ได้ ทำ พิณยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ไว้ ณ ที่ว่าการ อำเภอ บางสะพานน้อย มี ข้อกำหนด ให้ยก ที่ดิน น.ส. 3 เลขที่ 84 ตำบล บางสะพาน อำเภอ บางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 25 ไร่ 80 ตารางวา ให้ แก่ จำเลย เพียง ผู้เดียว โดย จำเลย ได้ ลงชื่อเป็น พยาน ใน พิณยกรรม ด้วย คดี มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ โจทก์

ข้อ แรกว่า การ ที่ จำเลย ลงชื่อ เป็น พยาน ใน พินัยกรรม มีผล ให้ ข้อกำหนด พินัยกรรมยก ที่ดิน แก่ จำเลย เป็น โฆษะ หรือไม่ เห็นว่า พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ฉบับพิพาท มี ข้อความ ระบุ ว่า พินัยกรรม ทำ ต่อหน้า นายอำเภอ บางสะพานน้อย นาง จริญญา หัตถา พยาน กับ นาง กมลลักษณ์ อินทร์ประเสริฐ พยาน และ บันทึก ท้าย พินัยกรรม มี ข้อความ ว่า "ข้าพเจ้า นาย สมมาตร ชาว ปลอดภัย ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ รักษา ราชการ แทน นายอำเภอ บางสะพานน้อย ขอรับรอง ว่า นาง มา พิสูจน์เสียง ผู้ทำ พินัยกรรม ได้ แจ้ง ข้อความ ที่ ตน ประสงค์ ให้ ใส่ ไว้ ใน พินัยกรรม ดังกล่าวมา แล้ว ข้างต้น ต่อหน้า ข้าพเจ้า และ พยาน 2 คน คือ นาง จริญญา หัตถา และ นาง กมลลักษณ์ อินทร์ประเสริฐ ณ ที่ว่าการ อำเภอ บางสะพานน้อย ข้าพเจ้า ได้ จด และ อ่าน ข้อความ ที่ ทำ เป็น พินัยกรรม ขึ้น นั้น ให้ผู้ทำพินัยกรรม และ พยาน ฟัง ผู้ทำพินัยกรรม และ พยาน ได้รับ รอง ข้อความ ว่า ถูกต้อง และ ลงลายมือชื่อ ใน พินัยกรรม " แสดง ว่า จำเลย ไม่ใช่ พยานใน การ ทำ พินัยกรรม การ ที่ จำเลย ลงชื่อ เป็น พยาน รับรอง ลายพิมพ์ นิ้วหัว แม่ มือ ผู้ ทำพินัยกรรม จึง ถือไม่ได้ว่า จำเลย ได้ ลงชื่อ เป็น พยานรับรอง พินัยกรรม ไม่มี ผล ให้ ข้อกำหนด พินัยกรรม ยก ที่ดิน แก่ จำเลยเป็น โฆษะ จำเลย มีสิทธิ รับ มรดก ตาม พินัยกรรม ได้ ฎีกา ข้อ นี้ ของ โจทก์ฟังไม่ขึ้น ส่วน ปัญหา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ข้อ สุดท้าย ว่า ศาลอุทธรณ์สั่ง ให้ ศาลชั้นต้น สืบพยานโจทก์ จำเลย แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดีชอบ หรือไม่ เห็นว่า คดี ยัง มี ประเด็น ตาม คำฟ้อง ซึ่ง ระบุ อีก ว่าพินัยกรรม กระทำ ขึ้น ด้วย กลฉ้อฉล โดย จำเลย ใช้ อุบาย จูงใจ เจ้ามรดกให้ กระทำ ขณะที่ เจ้ามรดก มี อายุ ถึง 74 ปี ป่วย ด้วย โรค ชรา และ เบา หวานมี สติ ไม่สมประกอบ พุดจา ไม่ได้ เรื่อง สมบูรณ์ มี การ จับ มือ ให้เจ้ามรดก พิมพ์ ลาย นิ้วมือ โดย เจ้ามรดก ไม่รู้ ว่า เป็น การ ทำ พินัยกรรมยก ทรัพย์สิน ให้ จำเลย พินัยกรรม ไม่สมบูรณ์ ตาม กฎหมาย ซึ่ง จำเลยให้การ ปฏิเสธ ดังนั้น ข้อ เท็จจริง เกี่ยวกับ เรื่อง ดังกล่าว จะ เป็นประการใด ควร จะ ได้ ฟัง คำพยาน ของ

โจทก์ จำเลย ก่อน ที่ ศาลชั้นต้นสั่ง งดสืบพยาน โจทก์ จำเลย และ มี คำพิพากษา
จึง ไม่ชอบ ที่ ศาลอุทธรณ์พิพากษา ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนิน กระบวนพิจารณา สืบ
พยานโจทก์ จำเลย ในประเด็น ดังกล่าว แล้ว จึง พิพากษา ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย
ฎีกา ของ โจทก์ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(มงคล สระภู่น-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>